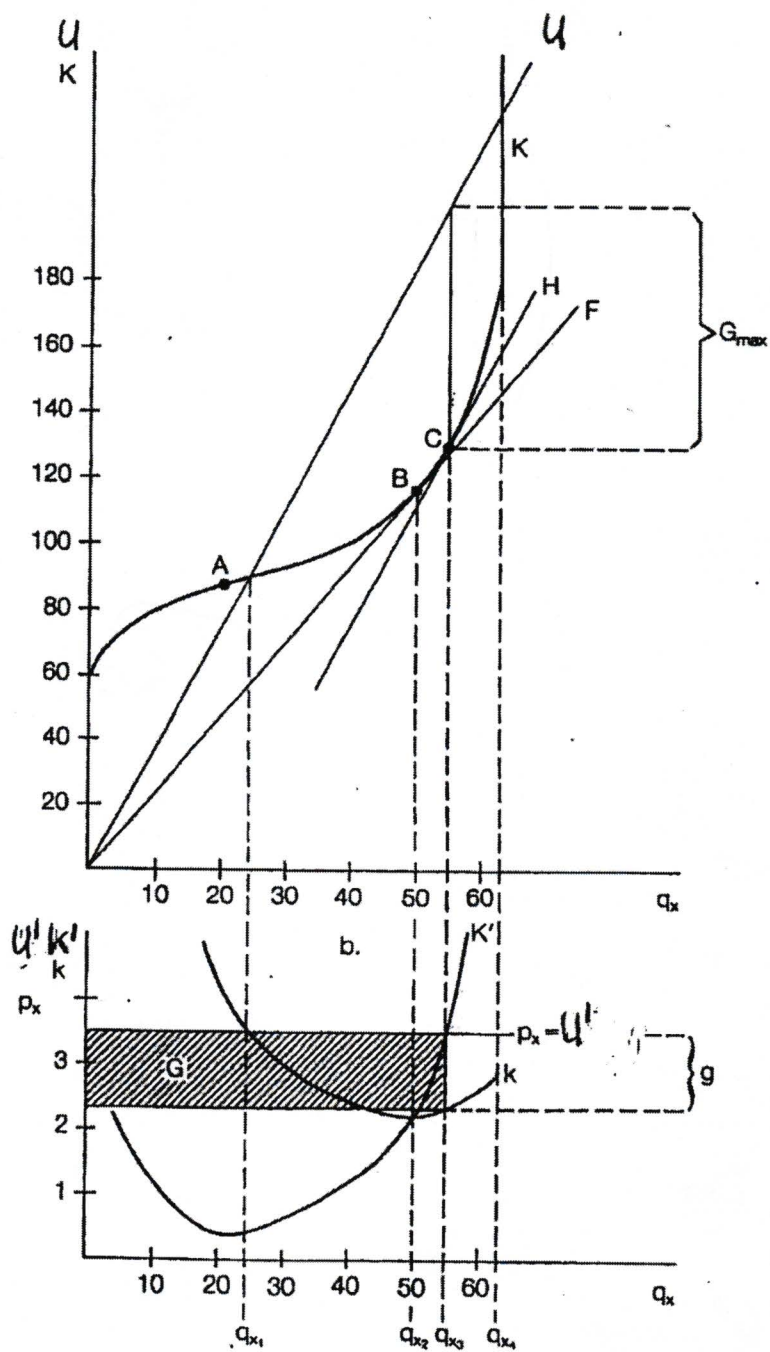




Quelle: in Anlehnung an Herdzina/Seiter, Einführung in die Mikroökonomik

Pressestelle

Kaiser-Friedrich-Str. 16
53113 Bonn
Tel.: 0228/9499-215/214
Fax: 0228/9499-143
www.bundeskartellamt.de

10. Juni 2010

PRESSEMELDUNG

Bundeskartellamt - Bußgeldentscheidung

115 Mio. Euro Geldbuße gegen Brillenglashersteller

BONN, 10.06.2010: Das Bundeskartellamt hat heute Geldbußen wegen Kartellabsprachen in Höhe von insgesamt 115 Mio. Euro gegen die fünf führenden Brillenglashersteller in Deutschland, sieben verantwortliche Mitarbeiter sowie den Zentralverband der Augenoptiker (ZVA) verhängt. Bei den Unternehmen handelt es sich um die Rodenstock GmbH, München, die Carl Zeiss Vision GmbH, Aalen, die Essilor GmbH, Freiburg, die Rupp+Hubrach Optik GmbH, Bamberg, und die Hoya Lens Deutschland GmbH, Mülheim.

Der Präsident des Bundeskartellamts Andreas Mündt: „Die Absprachen der Brillenglashersteller haben den Wettbewerb in diesem Markt über Jahre fast vollständig zum Erliegen gebracht. Preise gegenüber den Augenoptikern wurden regelmäßig in abgestimmter Form erhöht. Leidtragender davon war letzten Endes der Verbraucher, an den diese Preissteigerungen weitergereicht wurden.“

Nach den Ermittlungen des Bundeskartellamtes haben die Unternehmen zwei verschiedene Komplexe von kartellrechtswidrigen Absprachen unterhalten.

Gesprächskreis HERRZ

Seit Mitte des Jahres 2000 trafen sich die fünf Brillenglashersteller regelmäßig, um ihr Wettbewerbsverhalten miteinander abzustimmen. Dem Gesprächskreis, der entsprechend der Anfangsbuchstaben der Unternehmen als „HERRZ-Kreis“ bezeichnet wurde, lag dabei das gemeinsame Verständnis zugrunde, die bestehende Marktstruktur soweit wie möglich zu erhalten. Bei den Treffen sprachen die Unternehmensvertreter u.a. Preiszuschläge sowie von ihnen

gegenüber den Augenoptikern gewährte Konditionen, Rabatte und Boni untereinander ab. Außerdem informierten sie sich regelmäßig gegenseitig über konkrete wettbewerbliche Maßnahmen, wie z.B. anstehende Preiserhöhungen.

Arbeitskreis Preisstrukturen

Im Rahmen des „Arbeitskreises Preisstrukturen“ des ZVA trafen die fünf Brillenglashersteller außerdem eine Absprache für ihre Unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) gegenüber den Augenoptikern. Die Verkaufspreise, die der Kunde beim Augenoptiker für die Gläser bezahlt, entnimmt ein Großteil der Augenoptiker aus den UVP der Brillenglashersteller. Diese Preise schlossen die handwerkliche Leistung des Augenoptikers mit ein und werden mit Hilfe von Kalkulationsformeln berechnet. Zumindest bei Treffen im Jahre 2005 wurden die jeweiligen Formeln für die Kalkulation der UVP offen gelegt und Änderungen für die nächsten drei Jahre miteinander abgestimmt.

Verfahrensablauf

Ausgangspunkt des Verfahrens waren Durchsuchungen bei den betroffenen Unternehmen sowie dem ZVA Mitte des Jahres 2008, bei denen umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden konnte. Der damalige Anfangsverdacht stütze sich nicht auf Hinweise eines Kronzeugen.

Rodenstock wurde für ihre umfangreiche Kooperation bei der Aufklärung der Vorwürfe im Laufe des Verfahrens eine erhebliche Reduktion der Geldbuße im Rahmen der Bonusregelung des Bundeskartellamtes gewährt. Ebenfalls reduziert wurden die Geldbußen gegenüber der Hoya Lens, der Carl Zeiss Vision und dem ZVA für ihre Kooperation im Laufe des Verfahrens.

Bei der Bußgeldberechnung berücksichtigt das Bundeskartellamt auch die Größe und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Bei Tochterunternehmen erfolgt dies vor dem Hintergrund der Einbindung in einen Konzernverbund.

Die Geldbußen sind noch nicht rechtskräftig. Gegen die Bußgeldbescheide kann Einspruch eingelegt werden, über den das OLG Düsseldorf entscheidet. Allerdings haben zwei der betroffenen Unternehmen und der Verband sich zu einer einvernehmlichen Verfahrensbeendigung (sog. Settlement) bereit erklärt.

Ansprechpartner für Ihre Rückfragen:

Kay Weidner (Pressesprecher)

Tel.: 0228/9499-215

Kay.Weidner@bundeskartellamt.bund.de

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.07.2016, Nr. 167, S. 15

Seitenüberschrift: Wirtschaft
Ressort: Wirtschaft

Rekordbußgeld für Lastwagenhersteller

3 Milliarden Euro wegen jahrelanger Absprachen / Die höchste Einzelbuße entfällt mit 1 Milliarde Euro auf Daimler

wmu./ols. BRÜSSEL/STUTTGART, 19. Juli. Die EU-Kommission hat am Dienstag die bei weitem höchste Kartellbuße in der Geschichte des europäischen Wettbewerbsrechts verhängt. Wegen unerlaubter Absprachen in einem Zeitraum von 14 Jahren müssen die Lastwagenhersteller Daimler, DAF, Volvo/Renault und Iveco Bußgelder von insgesamt 2,93 Milliarden Euro bezahlen. Das ist mehr als doppelt so viel als die bisherige Rekordbuße von 1,41 Milliarden Euro, die 2012 gegen ein Kartell von Bildröhrenherstellern verhängt wurde. Das höchste Einzelbußgeld muss mit 1,01 Milliarden Euro Daimler zahlen. Das ist ebenfalls ein neuer Rekord. Der bisherige Rekordhalter als einzelnes Unternehmen war 2008 der Autoglashersteller Saint-Gobain mit 715 Millionen Euro. Diesen bisherigen Rekord übertrifft nun auch noch DAF mit 752,7 Millionen Euro. Auf Volvo/Renault entfallen 670,4, auf Iveco 494,6 Millionen Euro.

Der Münchner VW-Tochtergesellschaft MAN, die an dem Kartell beteiligt war, wurde das Bußgeld vollständig erlassen. Das Unternehmen hatte von der Kronzeugenregelung Gebrauch gemacht und die Absprachen bei der EU-Kommission angezeigt. Nach Angaben von EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager entgeht MAN dadurch einem Bußgeld von rund 1,2 Milliarden Euro. Auch drei der vier Unternehmen, gegen die nun Bußen verhängt wurden, profitierten von der Kronzeugenregelung, da sie mit der EU-Wettbewerbsbehörde zusammenarbeiteten und Informationen über die Absprachen preisgaben. Volvo/Renault erhielt so einen Abschlag von 40 Prozent auf das ursprünglich kalkulierte Bußgeld, Daimler 30 und Iveco 10 Prozent. Alle vier Unternehmen erhielten weitere 10 Prozent Nachlass auf die ursprüngliche Buße, weil sie ihre Beteiligung an dem Kartell einräumten und einem Vergleich zustimmten. Das bedeutet den Verzicht auf den Rechtsweg.

Es ist das erste Mal, dass die Kommission ein Verfahren auf dem Vergleichsweg beendet, nachdem sie es zuvor verschärft hatte. Anlässlich der Verschärfung im November 2014 hatte Vestager einen Vergleich noch ausgeschlossen. Sie begründete ihn nun damit, dass die Kommission das Kartellverfahren auf diesem Wege schneller beenden konnte und sich auf andere Fälle konzentrieren könne. Für die Hersteller ist das Verfahren indes noch nicht unbedingt beendet. Sie müssen sich darauf einstellen, dass Käufer ihrer Produkte vor nationalen Gerichten auf Schadensersatz klagen.

Die Rekordhöhe der Bußen erklärt sich nach Kommissionsangaben aus der Schwere und der ungewöhnlich langen Dauer des Kartells sowie aus der Größe des Lkw-Markts. Wie gewöhnlich veröffentlichte die Kommission die genaue Kalkulation der Bußen nicht. Generell gilt, dass Bußgelder in Höhe von bis zu 10 Prozent des Jahresumsatzes des beteiligten Unternehmens verhängt werden können. Die Bußgelder fließen in den EU-Haushalt ein und reduzieren den Beitrag der Mitgliedstaaten proportional zu deren Anteil am EU-Budget.

Die Wettbewerbshüter hätten ein "Ausrufezeichen gesetzt", sagte die dänische Kommissarin am Dienstag. Die beteiligten Unternehmen hätten zwischen 1997 und 2011 systematisch die Bruttolistenpreise, also die Herstellerpreise ab Werk für mittelschwere und schwere Lastwagen, abgesprochen. Außerdem hätten sie einen Zeitplan für die Einführung neuer Technologien vereinbart, mit denen die Lastwagen den strengeren EU-Emissionsnormen gerecht werden sollten. Zugleich sei auch abgesprochen worden, wie die Preise für diese Technologien an die Kunden weitergegeben wurden. Vestager betonte, Absprachen zum Zweck der Manipulation von Emissionswerten seien nicht festgestellt worden. Das Kartell sei erst 2011 durch unangekündigte Durchsuchungen der EU-Wettbewerbshüter beendet worden.

Nach Vestagers Angaben begann das Kartell mit Treffen in "behaglichen Hotels" am Rande von Handelsmessen. Zwischen 1997 und 2004 sei die "höchste Führungsebene" der betroffenen Unternehmen an den Absprachen beteiligt gewesen. Danach wurde das Kartell über die deutschen Tochtergesellschaften der jeweiligen Unternehmen organisiert, die Absprachen erfolgten auf elektronischem Wege. Vestager sagte, es könne nicht hingenommen werden, dass die fünf Unternehmen, die neun von zehn in Europa hergestellten Lastwagen produzierten, ein Kartell bildeten, anstatt miteinander zu konkurrieren.

Fortgesetzt werden die Ermittlungen gegen Scania. Der schwedische Hersteller war nach vorläufigen Erkenntnissen der Kommission ebenfalls an dem Kartell beteiligt, hat aber als einziger mutmaßlicher Beteiligter nicht mit der EU-Behörde kooperiert. Vestager sagte, jedes Unternehmen könne selbst entscheiden, wie es mit den Vorwürfen umgehe. Sollte die Kommission indes zum Schluss kommen, dass Scania auch gegen das Kartellrecht verstoßen hat, kann der Hersteller auf keine Nachlässe mehr hoffen.

Eine Daimler-Sprecherin sagte, das Unternehmen bedauere die Vorfälle. Es seien Konsequenzen gezogen worden. Diese hätten von Versetzungen, der Verweigerung von Beförderungen bis zum Ausscheiden gereicht. Außerdem seien die Mitarbeiter im Kartellrecht geschult worden. Daimler hatte schon nach den ersten Durchsuchungen 2011 erste Rückstellungen in ungenannter Höhe gebildet. Im Jahr 2014 wurden sie um 600 Millionen Euro erhöht.

Alle Rechte vorbehalten © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte für F.A.Z.-Inhalte erwerben Sie auf www.faz-rechte.de

Ulrich Martin, Leiter Wettbewerb

Pressestelle

Kaiser-Friedrich-Str. 16

53113 Bonn

Tel.: 0228/9499-215/214

Fax: 0228/9499-143

www.bundeskartellamt.de

15. Februar 2023

Pressemitteilung

Bundeskartellamt / Kartellverfolgung

Geldbußen wegen Absprachen bei der Vergabe von Straßenbauarbeiten

Bonn, 15. Februar 2023: Das Bundeskartellamt hat Geldbußen in Höhe von insgesamt knapp einer Mio. Euro gegen die vier Dortmunder Bauunternehmen Höhler GmbH & Co. KG, Möckel Bauunternehmung GmbH & Co. KG, Möllmann Straßen- und Ingenieurbau GmbH + Co. KG und Stra-La Bau GmbH wegen Absprachen bei Ausschreibungen von Straßenbauarbeiten verhängt. Das Verfahren ging auf einen Kronzeugenantrag eines weiteren tatbeteiligten Unternehmens, der Gehken Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG, zurück, dem in Anwendung der gesetzlichen Regelung das Bußgeld erlassen wurde.

Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes: „Von den Absprachen waren mehrere Hundert Ausschreibungen der Stadt Dortmund im Bereich Straßenbauarbeiten in den Jahren 2012 bis 2018 mit einem Auftragsvolumen von insgesamt etwa 18 Millionen Euro betroffen. Die Bauunternehmer haben sich die Aufträge gegenseitig zugeschanzt, indem sie bei persönlichen Treffen jeweils einen bestimmten Zuschlag kriegen sollte, in dem er das relativ günstigste Angebot abgeben durfte. Die anderen legten sich mit ihren Angeboten darüber.“

Die an den Absprachen beteiligten Unternehmen kamen – abhängig von der jeweiligen Ausschreibungslage – im Abstand weniger Wochen oder auch mehrerer Monate zu persönlichen Treffen zusammen, die wegen der Reiseleidenschaft eines der Kartellanten häufig unter dem Tarnnamen eines „Treffens in Afrika“ verabredet wurden. Dabei gingen sie die aktuellen Ausschreibungen der Stadt Dortmund durch

und klärten zunächst, wer von ihnen welche Ausschreibung vorliegen und wer daran Interesse hatte. Schließlich einigten sich die Unternehmensvertreter in der Regel schon während der Treffen darauf, wer bei den verschiedenen Ausschreibungen das jeweils günstigste Angebot abgeben sollte. Bei der Verteilung der Ausschreibungen kam es unter anderem auf die Art und den Umfang der ausgeschriebenen Arbeiten sowie die Lage des Objektes und den im Vorfeld kalkulierten Preis an. Die Unternehmen legten dann in der Runde fest, mit welchem Preis (bei Einzelverträgen) bzw. mit welchen Auf- und Abschlägen auf den von der Stadt Dortmund vorgegebenen Kostenschlag (bei Zeitverträgen) das beste Angebot abgegeben werden sollte. Die übrigen Kartellbeteiligten legten sich über das preisbeste Angebot.

Neben dem Kronzeugen haben auch die vier anderen Unternehmen bei der Aufklärung des Sachverhaltes mit dem Bundeskartellamt kooperiert. Mit allen Unternehmen konnte eine einvernehmliche Verfahrensbeendigung (Settlement) erzielt werden. Die Bescheide sind inzwischen rechtskräftig.

Ein Fallbericht zu dem Verfahren mit den Inhalten nach § 53 Abs. 5 GWB findet sich [hier](#).

Bundeskartellamt untersagt erstmals Verkauf unter Einstandspreis

Das Bundeskartellamt hat in einer Entscheidung am 7. September 2000 den Unternehmen Wal-Mart, Aldi Nord und Lidl untersagt, bestimmte Produkte aus dem Bereich der Grundnahrungsmittel (u. a. Milch, Butter, Zucker, Mehl, Reis und Pflanzenfett) unter ihren jeweiligen Einstandspreisen zu verkaufen.

Nach der mit der 6. Kartellgesetz-Novelle eingeführten Vorschrift des § 20 Abs. 4 Satz 2 GWB stellt es eine unbillige Behinderung dar, wenn Unternehmen mit überlegener Marktmacht nicht nur gelegentlich unter Einstandspreis verkaufen, es sei denn, dies ist sachlich gerechtfertigt.

Nach Feststellungen des Bundeskartellamtes verfügen die drei genannten Unternehmen aufgrund ihrer Größe, Marktanteile und Ressourcen gegenüber den selbständigen Lebensmittelhändlern als kleine und mittlere Wettbewerber über eine überlegene Marktmacht. Sie verkaufen seit Ende Juni 2000 zwischen fünf und zehn Artikel unter Einstandspreis.

Malgebend für die Bestimmung der Einstandspreise waren die von den Lieferanten bestätigten Hersteller-Abgabepreise unter Berücksichtigung aller den fraglichen Artikeln zurechenbaren Preisnachlässe, Vergütungen und sonstigen preisrelevanten Konditionen. Ein Verkauf unter Einstandspreisen, der von vornherein auf Dauer angelegt ist und seit mehr als zwei Monaten anhält, erfolgt auch nicht nur gelegentlich.

Der Verkauf der betroffenen Produkte unter Einstandspreis ist ferner sachlich nicht gerechtfertigt. Es handelt sich weder um Waren, die dem Verdict ausgesetzt sind, noch können sich die betroffenen Unternehmen darauf berufen, in Wettbewerbspreise eingestiegen zu sein. Sie haben auch keine anderen Gründe vorgetragen, die das Verhalten sachlich rechtfertigen können.

Wal-Mart ist mit seiner Preissenkung Mitte Juni vorangegangen und hat dabei zulässigerweise nicht nur die Verkaufspreise der Wettbewerber sondern unzulässigerweise auch seine Einstandspreise unterschritten.

Aldi Nord hat auf den Preisvorstoß von Wal-Mart reagiert, ist dabei aber nicht nur auf die Wettbewerbspreise (von Wal-Mart) eingestiegen, sondern hat sie unterboten. Hinzu kommt, dass Aldi Nord seine Preise auch in Regionen unter den Einstandspreis gesenkt hat, in denen Wal-Mart nicht tätig ist und ein entsprechender Wettbewerbspreis nicht bestand. Die Preisreaktion von Aldi Nord war daher sowohl der Höhe nach als auch im Hinblick auf die räumliche Geltung unangemessen und daher nicht gerechtfertigt.

Lidl ist seinerseits nur auf die Preise von Aldi Nord eingestiegen, allerdings nicht nur im Tätigkeitsgebiet von Aldi Nord, sondern auch im Süden Deutschlands, in dem Aldi Nord nicht tätig ist. Auch insoweit kommt eine sachliche Rechtfertigung nicht in Betracht.

Dagegen hat das Bundeskartellamt die Verfahren gegen Aldi Süd, Tengelmann / Plus und Norma eingestellt. Soweit diese Unternehmen ebenfalls unter Einstandspreis verkauft haben, war dies sachlich gerechtfertigt, weil sie der Höhe und dem räumlichen Geltungsbereich nach

lediglich auf die vorgefundenen Wettbewerbspreise eingestiegen sind. Kartellamtspräsident Dr. Ulf Böge: "Wir legen Wert darauf, dass die Rechtfertigung, auf Unterstandspreise von Wettbewerbern einzusteigen, automatisch entfällt, wenn die Unzulässigkeit der Preise festgestellt ist oder die von der Untersagung betroffenen Unternehmen das beanstandete Verhalten einstellen. Auf diese Weise wird eine Preisschraube nach unten, die nicht auf fairem Wettbewerb beruht, unterbunden."

Nach den Untersuchungen des Amtes, so Böge, sei der materielle Nutzen von Unterstandspreisverkäufen für den Verbraucher nicht nur vorübergehend sondern auch marginal, aber die Beeinträchtigung des Wettbewerbs durch eine unbillige Behinderung von mittelständischen Betrieben dauerhaft und spürbar.

Vorübergehend deshalb, weil nach dem Ausscheiden von Wettbewerbern die Konzentration steige. Mittel- wie langfristige würden damit die Preiserhöhungsspielräume für die verbleibenden Anbieter nicht nur für die wenigen Aktionsprodukte, sondern für das gesamte Sortiment größer.

Marginal sei der Nutzen für den Verbraucher deshalb, weil, so der Kartellamtspräsident, der Anteil der Ausgaben der beanstandeten Produkte selbst in einem 2-Personen-Haushalt von Rentnereinküpfen mit einem monatlichen Einkommen von rd. 2800,- DM nach Erhebungen des Statistischen Bundesamtes nur 1 % ausmache. In einem durchschnittlichen 4-Personen-Haushalt liege der Anteil sogar deutlich unter 1 %.

Böge wörtlich: "Ich habe meine Aufgabe im Bundeskartellamt übernommen, um den Wettbewerb zugunsten der Verbraucher funktionsfähig zu erhalten, nicht nur für heute, sondern auch für die Zukunft. Voraussetzung dafür ist aber, dass wir in Deutschland auch morgen noch Wettbewerbsstrukturen haben, die nicht lediglich von Marktmacht bestimmt werden. Dabei geht es nicht um Schnitzlöhne für kleine oder mittelständische Unternehmen. Es geht mir aber darum, dass selbständige Unternehmer nicht durch eine unbillige Preisstrategie von Großbetrieben mit überlegener Marktmacht verdrängt werden, obwohl sie in einem fairen Wettbewerb leistungsfähig wären."

Milliardenstrafe für Google

Es ist ein Sieg für EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager: Google hat seine Marktmacht beim Preisvergleichsdienst Shopping missbraucht – und muss viel Geld zahlen

VON JOSEF KEINBERGER

Brüssel – Margrethe Vestager, seit 2014 die Wettbewerbskommissarin der Europäischen Union, hat sich einen Namen gemacht als unerschrockene Kämpferin gegen die Tech-Giganten aus den USA. Legendar ist ihre Konfrontation mit dem Apple-Chef Tim Cook, der Anfang 2016 bei einem Gespräch mit der Dänin in deren Brüsseler Büro Berichten zufolge schier tobt, als es um Apples Steuerzahlungen in Europa ging. Wenig später verdammte Vestagers Behörde Cooks Konzern zu einer Steuernachzahlung an Irland in Höhe von 13 Milliarden Euro. Das war der größte Tag der dänischen Liberalen. Ihr schlimmster Tag war vermutlich der 15. Juli 2020. Während einer Kommissionssitzung wurde ihr ein Zettel gereicht: Das Europäische Gericht in Luxemburg habe die Strafe gegen Apple aufgehoben.

An diesem Mittwochvormittag saß Margrethe Vestager wieder in einem Treffen der Kommission, als eine der Stellvertreterinnen von Ursula von der Leyen leierte sie die Sitzung sogar. Und wieder wurde ihre Nachricht aus Luxemburg übermittelt. Diesmal lautete die Botschaft: Sieg. Das Gericht der EU (EuG) hat eine Wettbewerbsstrafe der Kommission in Höhe von 2,42 Milliarden Euro gegen Google bestätigt. Es ging zwar um einige Milliarden weniger als im Steuerfall Apple. Aber bei ihrem Versuch, die Marktmacht der Tech-Konzerne aus den USA in Europa einzuhängen, ist das Urteil vom Mittwoch vielleicht sogar bedeutender.

Es sei „abnormal“, wenn eigene Suchergebnisse bevorzugt würden

In dem aktuellen Fall ging es um den Google-Preisvergleichsdienst „Shopping“. Google habe seine Marktmacht missbraucht, indem es in den Suchergebnissen seinen eigenen Preisvergleichsdienst durch die Positionierung und das Design bevorzugt und dadurch die Ergebnisse von Mitbewerbern benachteiligt habe, sagte Vestager, als sie die Strafe im Jahr 2017 der Öffentlichkeit erklärte. Google hielt vor Gericht dagegen, man habe lediglich den Service für seine Kunden verbessert. Die Luxemburger Richter sehen das anders. Dem Konzern gehe es nicht darum, bessere Suchergebnisse über schlechtere zu stellen.

Digital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de



EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hat einen Erfolg gegen Google erzielt.

Foto: FRANCESCO SECCHI/AP

len – sondern darum, den eigenen Dienst zu bevorzugen, ließ es in der Urteilsbegründung. Googles Suchmaschine stehe auch nicht in Konkurrenz mit Handelsplattformen wie Amazon – eine Suchmaschine sei eine „Infrastruktur“, darauf baarten die Richter. Insofern sei es „abnormal“, wenn eigene Suchergebnisse gegenüber externen bevorzugt würden.

Nur in einem Punkt wurden Google und der Mutterkonzern Alphabet vom Gericht

bestätigt: Entgegen der Behauptung der Kommission sei in diesem Fall keine wettbewerbschädliche Wirkung für den allgemeinen Markt der Suchdienste festzustellen. Das Urteil gilt also nur für den Markt von Shopping-Studienisten. Google kann dagegen beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) vorgehen. Ob Google das tut, blieb am Mittwoch zunächst unklar. Der Konzern teile zunächst nur mit, man habe bereits 2017 für faire Bedingungen gesorgt,

nachdem Vestager die Strafe ausgesprochen hatte, eine Behauptung, der Mitbewerber widersprechen.

Margrethe Vestager wird sich bestätigt fühlen durch das Urteil. Seit dem Jahr 2017 geht sie mit Wettbewerbsstrafen von teils historischem Ausmaß gegen Google vor. Die drei summieren sich auf mehr als acht Milliarden Euro. Um 4,34 Milliarden Euro geht es im Fall Android, dem meistverwendeten Smartphone-Betriebssystem der

Welt. Durch „illegale Beschränkungen“ für die Nutzung seines mobilen Systems habe Google die marktherrschende Stellung seiner Suchmaschine zementiert, begründete Vestager im Juli 2018 die Strafe. Der Konzern müsse sein Geschäftsmodell ändern. Acht Monate später kamen 1,49 Milliarden Euro hinzu: Bei der Suchmaschinenwerbung im Google-Dienst „AdSense for Search“ seien andere Anbieter unzulässigerweise behindert worden, teilte die Kommission mit. Mit „AdSense for Search“ können Internetseiten die Google-Suchmaschinen einbinden und erbringen dafür Gegenleistungen. Auch diese beiden Fälle sind vor Gericht gelandet, Entscheidungen stehen noch aus.

Die EU will in Zukunft eingreifen, bevor Schaden für den Wettbewerb entsteht

EU-Politiker begrüßen das Urteil am Mittwoch. Von einem „Erfolg für fairen Wettbewerb in der Digitalwirtschaft“ sprach der grüne Europaabgeordnete Sven Giegold. Er fügte jedoch hinzu: „Man sollte sich keine Illusionen machen, die Geldstrafe ist für Google kaum schmerzhaft.“ Der CDU-Europaabgeordnete Andreas Schwab erklärte: „Wir stehen für offene Märkte und fairen Wettbewerb und werden unsere Prinzipien alten Unternehmen aus aller Welt aufzulegen. Das heutige Urteil des Gerichts der EU beweist, dass die Europäische Union dazu in der Lage ist.“ Mit dem Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act) werde die EU nun dafür sorgen, dass die EU-Kommission in Zukunft eingreifen kann, bevor Schaden für den Wettbewerb entsteht.

Margrethe Vestager hat das Gesetz im Dezember 2020 vorgestellt, es wird gerade im Parlament behandelt. Das Gesetz wird sogenannte Gatekeeper definieren, die aufgrund ihrer schieren Größe verhindern können, dass Mitbewerber auf den Markt kommen. Diese Plattformen sollen streng reguliert und von der EU-Kommission beaufsichtigt werden. Ausdrücklich sollen ihnen verboten werden, eigene Dienste zu bevorzugen. „Wenn wir sehen, dass ein Gatekeeper die Regeln bricht, können wir Strafen verhängen“, kündigte Vestager an. „Wenn es die Regeln immer wieder bricht, können wir strukturelle Änderungen verlangen.“ Kommissarin Vestager und Google werden sich wohl noch öfter begegnen.

Pressestelle

Kaiser-Friedrich-Str. 16
53113 Bonn
Tel.: 0228/9499-215/214
Fax: 0228/9499-143
www.bundeskartellamt.de

Bonn, 29. April 2009

Bundeskartellamt zieht erste Konsequenzen aus Sektoruntersuchung Kraftstoffe und untersagt den Erwerb von 59 OMV-Tankstellen durch Total

Das Bundeskartellamt hat das Vorhaben der Total Deutschland GmbH, Berlin, untersagt, das ost-deutsche Tankstellennetz der OMV Deutschland GmbH, Burghausen, zu übernehmen. Der Zusammenschluss lässt die Verstärkung von markbeherrschenden Stellungen erwarten, welche die Total beim Absatz von Diesel- und Ottokraftstoff auf den relevanten regionalen Tankstellennetzen zusammen mit Shell, BP, ConocoPhillips und ExxonMobil innehat. Insbesondere würde dort mit der Übernahme des ostdeutschen OMV-Netzes durch die Total nicht nur der Marktanteil des marktbeherrschenden Oligopols in der Spitze auf 80 bis 85 % anwachsen, sondern es würde auch einer der stärksten Wettbewerber ausgeschaltet.

Das Bundeskartellamt zieht damit eine erste Konsequenz aus der im vergangenen Jahr eingeleiteten Sektoruntersuchung Kraftstoffe (siehe auch Pressemitteilung vom 28.05.2008). Im Zentrum der Untersuchung stehen dabei die vorgelagerten Beschaffungsmärkte - sowohl im Großhandel als auch in der Erzeugung - weil hier der Schlüssel zum unternehmerischen Erfolg im Tankstellengeschäft liegt. Als wichtigstes Zwischenergebnis hat die Sektoruntersuchung bestätigt, dass ein bedeutendes Hindernis für mehr Wettbewerb im Kraftstoffsektor in der dort vorzufindenden hohen vertikalen und horizontalen Konzentration liegt. Vor allem die fünf genannten Unternehmen sind über alle Stufen der Mineralölwirtschaft integrierte Gesellschaften, die sich nicht nur im Einzelhandel, sondern auch auf den Beschaffungsmärkten und im Transportsektor betätigen. Aufgrund der oligopolistischen Marktstrukturen sind weitere Zusammenschlüsse dieser Unternehmen künftig nicht oder nur sehr eingegrenzt möglich.

Die Zwischenergebnisse der Sektoruntersuchung Kraftstoffe lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Auf allen Marktstufen findet man Strukturen vor, die stark dämpfend auf den Wettbewerb insgesamt wirken.

- 2 -

So ist der Kraftstoffabsatz über Tankstellen nicht nur anbieterseitig hoch konzentriert, sondern auch sehr transparent. Dies kommt jedoch vor allem den integrierten Anbietern und kaum den Kraftfahrern zugute. Da die von den einzelnen Tankstellengesellschaften angebotenen Kraftstoffe weitgehend identisch sind und eine hohe Preissensibilität der Verbraucher festzustellen ist, sollte dem Preis grundsätzlich eine sehr wichtige wettbewerbliche Rolle zukommen. Gleichwohl bezieht sich das Marketing der Gesellschaften seit jeher nicht konsequent auf die Preise, sondern weitgehend auf angebliche oder tatsächliche Qualitätsmerkmale. Begünstigt durch die hohe Transparenz und die damit einhergehende Möglichkeit die Preise der Wettbewerber stetig zu beobachten, haben sich im Laufe der Zeit Preissetzungsmuster herausgebildet, wie etwa höhere Preise zu Beginn der Reisezeit, die von den Tankstellennetzbetreibern ohne die Notwendigkeit von Kollision oder Koordinierung eingesetzt werden und die Ausdruck eines im Wesentlichen gleichförmigen Preissetzungsverhaltens jedenfalls der Oligopolmitglieder sind. Von den Kraftfahrern werden sie oft als Ergebnis von Absprachen missverstanden.

Hinzu kommt, dass die Oligopolmitglieder durch Gemeinschaftsaffinieren, -pipelines und -tanklager miteinander verflochten sind und dass durch ein seit Jahren praktiziertes System des Kraftstoff-tausches wechselseitige Abhängigkeiten zwischen ihnen bestehen. Es ist nicht zu erwarten, dass die Außenwettbewerber - darunter der stark zersplitterte und auf die Vorbelieferung durch die Oligopolmitglieder angewiesene Mineralölmittelestand („freie Tankstellen“) - in der Lage sind, den Verhaltensspielraum des Oligopols wirksam zu begrenzen.

Die einzelnen Zwischenergebnisse der Sektoruntersuchung wird das Bundeskartellamt in Kürze publizieren. Über die genannten Punkte hinaus wird der Zwischenbericht Aussagen zur künftigen Marktbegrenzung im Tankstellensektor enthalten. Außerdem wird die modifizierte Berechnung von Marktanteilen erläutert, mit der sich das Bundeskartellamt ein präziseres Bild über die Wettbewerbsintensität verschaffen und dem Verhalten der Kraftfahrer besser Rechnung tragen kann. Schließlich wird ein Konzept vorgestellt, mit dessen Hilfe den Vorwürfen mittelständischer Tankstellenbetreiber, sie würden von den Oligopolisten unbillig in ihrer Tätigkeit behindert werden, fundierter nachgegangen werden kann.

Schwerpunkte der Sektoruntersuchung werden in den nächsten Monaten darüber hinaus unter anderem die Untersuchung möglicher marktschottender Effekte durch Tankkartensysteme und so genannte Markenpartnerverträge sowie die Situation an den Autobahntankstellen sein.

Neben dem nun untersagten Zusammenschlussfall prüft das Amt noch zwei weitere Zusammenschlussvorhaben im Hauptprüfverfahren, nämlich den Erwerb von Tankstellen der Mittelständler Lomo und Honsel durch die Shell Deutschland Oil GmbH, Hamburg. Hier laufen die Entscheidungsrunden jeweils am 09.06.2009 ab.

Pressestelle

Kaiser-Friedrich-Str. 16
53113 Bonn
Tel.: 0228/9499-215/214
Fax: 0228/9499-143
www.bundeskartellamt.de

11. Februar 2022

Pressemittellung

Bundeskartellamt/ Tankstellen

Freigabe der Übernahme des OMV Tankstellennetzes durch EG Group (Esso) unter der Bedingung, dass 48 Standorte an dritte Unternehmen veräußert werden

Bonn, 11. Februar 2022: Das Bundeskartellamt hat heute den geplanten Erwerb des Tankstellennetzes der OMV Retail Deutschland GmbH, Burghausen, durch die das ESSO-Tankstellennetz in Deutschland betreibende EG Group Limited, Blackburn, Vereinigtes Königreich, nach Änderungen am geplanten Zusammenschluss freigegeben. 48 Standorte von EG Group bzw. OMV in Süddeutschland müssen an andere Unternehmen veräußert werden.

Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes: „Die Übernahme sämtlicher OMV-Tankstellen in das Vertriebsnetz der EG Group hätte die Wettbewerbsbedingungen in vielen Regionen in Süddeutschland verschlechtert. Wir haben sichergestellt, dass es für die Autofahrer vor Ort auch künftig noch genügend Alternativen zu den führenden Marken-Tankstellen gibt. Mit den Daten der Markttransparenzstelle können Verbraucherinnen und Verbraucher die Preise vergleichen. Gerade in Zeiten hoher Preise macht es sich bezahlt, wenn man eine Tank-App nutzt und die günstigeren Tankstellen ansteuert.“

Die EG Group betreibt in Deutschland 959 Tankstellen unter der Marke „Esso“ und gehört neben BP (Marke „Aral“), Shell und Total zu den führenden Tankstellenbetreibern Deutschlands. Das betroffene Tankstellennetz von OMV umfasst 285 Standorte ausschließlich in Süddeutschland mit einem Schwerpunkt in Bayern und Baden-Württemberg.

Nach den Ergebnissen der umfangreichen Ermittlungen des Bundeskartellamtes hätte eine vollständige Übernahme des OMV-Tankstellennetzes in den Regionen Stuttgart, München, Rosenheim, Bad Herrenalb, Weil am Rhein, Lindau am Bodensee sowie im Raum Passau/Bayerischer Wald einen deutlichen Anstieg der Marktkonzentration bewirkt. Es wäre zu befürchten gewesen, dass der Zusammenschluss dort zur Entstehung bzw. Verstärkung einer gemeinsamen marktbeherrschenden Stellung der führenden Anbieter BP/Aral, Shell und EG Group geführt hätte.

In den übrigen Regionen, in denen es OMV-Tankstellen gibt, ist hingegen eine größere Zahl von weiteren Wettbewerbern mit teilweise durchaus erheblichen Marktanteilen und einer gerade auch hinsichtlich der Preishöhe abweichenden Marktstrategie aktiv. Darüber hinaus ist die bisherige Marktsituation der EG Group bzw. die von OMV in einigen Regionen schwächer als in anderen.

Die Freigabe des Bundeskartellamtes steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass 24 Tankstellen der EG Group und 24 OMV Tankstellen in den problematischen Markträumen zunächst an dritte Unternehmen veräußert werden. Das Bundeskartellamt muss diesen Erwerbern zuvor zustimmen.

Der geplante Zusammenschluss war zunächst bei der Europäischen Kommission angemeldet worden. Diese hat nach einem entsprechenden Antrag die Prüfung des Vorhabens im Juli vergangenen Jahres an das Bundeskartellamt verwiesen.

Bundeskartellamt untersagt Übernahme von Kaiser's Tengelmann durch EDEKA

Meldung vom: 01.04.2015

Das Bundeskartellamt hat den Erwerb von rund 450 Kaiser's Tengelmann Filialen durch EDEKA untersagt. Das Vorhaben hätte nach Auffassung des Amtes zu einer erheblichen Verschlechterung der Wettbewerbsbedingungen auf zahlreichen ohnehin stark konzentrierten regionalen Märkten und Stadtbezirken im Großraum Berlin, in München und Oberbayern sowie in Nordrhein-Westfalen geführt. Mit der Übernahme von Kaiser's Tengelmann wären die Auswahl- und Ausweichmöglichkeiten der Verbraucher vor Ort stark eingeschränkt und aufgrund der Beseitigung einer bedeutenden Wettbewerbskraft für die verbliebenen Wettbewerber zukünftig entsprechende Preiserhöhungsspielräume eröffnet worden.

Auch im Bereich der Beschaffung hätte das Vorhaben wettbewerbliche Probleme verursacht. Den Herstellern von Markenartikeln würde nach einer Fusion ein bedeutsamer unabhängiger Abnehmer nicht mehr zur Verfügung stehen. Die bei der Beschaffung insbesondere von Markenartikeln ohne-hin schon große Verhandlungsmacht der Spitzengruppe bestehend aus EDEKA, REWE und der Schwarz-Gruppe mit Kaufland und Lidl gegenüber ihren Wettbewerbern wäre weiter gestiegen.

Die nach der Abmahnung des Vorhabens (vgl. Pressemitteilung vom 17.02.2015) von den Beteiligten vorgelegten Kompromissvorschläge (sogenannte Zusagen) waren nicht geeignet, die vom Bundeskartellamt festgestellten wettbewerbsrechtlichen Probleme auf den betroffenen Märkten zu lösen.

Bei der Bewertung des Vorhabens hat das Bundeskartellamt alle Vertriebsketten des Lebensmitteleinzelhandels vom Vollsortimenter wie REWE und EDEKA bis hin zum Hard-Discounter wie Aldi berücksichtigt. Das Bundeskartellamt hat die Märkte entsprechend des Einkaufsverhaltens der Verbraucher lokal oder regional abgegrenzt. In den großen Städten wurde auch die konkrete Wettbewerbssituation in Stadtbezirken und Ortsteilen ermittelt. Kaiser's Tengelmann ist danach in den betroffenen regionalen Markträumen fast durchweg mit Marktanteilen zwischen 10 und knapp 30 % eine wichtige Wettbewerbskraft und verfügt über ein – für den potenziellen Erwerber – wertvolles Standortnetz. Die umfangreichen Ermittlungen haben gezeigt, dass die geplante Übernahme zu einer erheblichen Verringerung des Wettbewerbsdrucks in zahlreichen Markträumen führen würde. Teilweise wäre die bereits mit Abstand führende Marktposition von Edeka weiter verstärkt worden. Aber auch in lokalen und regionalen Markträumen, in denen nicht EDEKA, sondern der enge Wettbewerber REWE marktführend ist, war aufgrund der aus Sicht des Verbrauchers sehr ähnlichen Vertriebskonzepte und der entsprechend ausgeprägten wettbewerbsrechtlichen Nähe der Anbieter von einer erheblichen Behinderung wirksamen Wettbewerbs auszugehen.

Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes: „In diesem Fall kommt es vor allem auf die Marktverhältnisse vor Ort an. Der Verweis auf den relativ geringen bundesweiten Marktanteil von Kaiser's Tengelmann geht an der Sache vorbei. Niemand fährt zum Einkaufen quer durch Deutschland oder auch nur quer durch eine Großstadt. In vielen Stadtteilen der Metropolen Berlin, München und Düsseldorf sowie einigen Markträumen in Oberbayern und NRW ist Kaiser's Tengelmann der stärkste Wettbewerber von EDEKA und REWE, sodass dessen Ausscheiden die Auswahlmöglichkeiten der Verbraucher vor Ort erheblich reduzieren würde. Selbstverständlich gehören zu einer solchen Marktbetrachtung auch die Discounter wie Aldi oder Lidl, die allerdings für die Verbraucher nur eingeschränkt eine Alternative zu den Vollsortimentern darstellen, einfach weil das Warenangebot unterschiedlich ist.“

Bereits in der Abmahnung hatte das Bundeskartellamt gegenüber EDEKA und Tengelmann deutlich gemacht, dass von den 450 Standorten von Kaiser's Tengelmann rund 100 Standorte nicht von einer Untersagung erfasst wären und daher von EDEKA hätten übernommen werden können. Aufgrund der darauf folgenden Stellungnahme von EDEKA und Tengelmann im Rahmen des rechtlichen Gehörs hat das Bundeskartellamt zugunsten der Unternehmen u.a. zusätzlich Biomarkt-Filialen in seine Marktbetrachtung einbezogen. Damit wäre eine Übernahme von weiteren rund 70 Standorten und damit von insgesamt ca. einem Drittel der Kaiser's-Standorte durch EDEKA möglich gewesen.

EDEKA und Tengelmann haben ihrerseits in zwei Schritten lediglich den Verzicht auf insgesamt gut 100 Standorte in Berlin und Bayern angeboten, so dass EDEKA insgesamt etwa 350 Standorte erworben hätte. Bei der Auswahl der Standorte haben die Unternehmen die Maßstäbe und Voraussetzungen für ein tragfähiges und wettbewerbskonformes Zusageangebot nicht berücksichtigt. Die Zusammenschlussbeteiligten hatten vor allem die Veräußerung von solchen Standorten an Dritte angeboten, die den kritischen Marktanteilszuwachs von EDEKA kaum reduziert hätten oder die EDEKA ohne weiteres hätte übernehmen können, weil in den betroffenen lokalen Märkten überhaupt keine Gefahr für den Wettbewerb durch die Fusion bestand. Auch einzelne bereits geschlossene bzw. kurz vor der Schließung stehende Standorte wurden im Rahmen der Zusagen zum Verkauf an Dritte angeboten. Dies war nicht ausreichend, um die wettbewerbsrechtlichen Probleme des Vorhabens zu beseitigen.

Andreas Mundt: „Wir haben den Unternehmen im laufenden Verfahren frühzeitig Lösungsmöglichkeiten für die offensichtlichen wettbewerbsrechtlichen Probleme aufgezeigt. Die Freigabe des Vorhabens wäre möglich gewesen, wenn der überwiegende Teil der drei regionalen Vertriebsnetze von Kaiser's Tengelmann – jedenfalls in den kritischen regionalen Absatzmärkten – auf jeweils einen oder zwei unabhängige Wettbewerber übergegangen wäre, die in die Wettbewerbsposition von Kaiser's Tengelmann hätten eintreten können. Dies hätte auch die Probleme auf den Beschaffungsmärkten gelöst. Wir hatten eine ganze Reihe konkreter Hinweise auf alternative Interessenten für Teilnetze, die im Übrigen auch an der Übernahme der Beschäftigten interessiert gewesen wären. EDEKA und Tengelmann waren jedoch nicht bereit, auf die vom Bundeskartellamt formulierten Bedingungen für eine Freigabe einzugehen, sodass das Vorhaben insgesamt zu untersagen war.“

Die Untersagung ist noch nicht rechtskräftig. Die Beteiligten haben die Möglichkeit, innerhalb eines Monats beim Oberlandesgericht Düsseldorf Beschwerde gegen die Entscheidung einzulegen.

Eklat auf großer Bühne

SZ, 18.03.16

Sigmar Gabriel setzt sich über alle Kritiker hinweg und winkt die Fusion von Edeka und Tengelmann/Kaiser's durch. Der Chef der Monopolkommission wirft aus Protest hin. Der Streit entzweit sogar die Regierungskoalition in Berlin

VON M. BAUCHMÜLLER, V. BERNAU
C. BUSSE UND M. KLÄSGEN

Berlin/München – „Wohlüberlegt und kein Schnellschuss“ sei sein Schritt gewesen, sagt Jura-Professor Daniel Zimmer. Kurz zuvor hatte er gegenüber dem Bundespräsidenten seinen Rücktritt vom Amt als Vorsitzender der Monopolkommission erklärt. Das angesehene Gremium mit Sitz in Bonn berät den Bundeswirtschaftsminister und die Bundesregierung in Wettbewerbsfragen und erstellt Gutachten. Die Kommission ist unabhängig und mit Professoren und Vertretern aus der Wirtschaft besetzt – eine Instanz sozusagen.

Doch nun hat Zimmer mit dem Rücktritt für einen Eklat gesorgt. Es geht um die Übernahme der etwa 450 Supermärkte der Marken Tengelmann und Kaiser's durch Edeka. Das Kartellamt hatte den Kauf untersagt, der Wettbewerb werde beeinträchtigt, hieß es. Daraufhin beantragten die beiden Konzerne eine Ministerlaubnis, mit der die Entscheidung aufgehoben werden kann. Vor dieser Erlaubnis ist eine Stellungnahme der Monopolkommission ebenfalls ab. Doch Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) setzte sich am Donnerstag darüber hinweg und genehmigte den Kauf unter harten Auflagen.

So darf Edeka das Kaiser's-Tengelmann-Reich zunächst nicht zerlegen. Fünf Jahre lang dürfen die selbstständigen Edeka-Filialisten sich keine Läden der neuen Tochter einverleiben – es sei denn, die Gewerkschaften stimmen ausdrücklich zu. Betriebsbedingte Kündigungen sind nicht erlaubt, Tarifverträge gelten weiter, die Betriebsräte bleiben im Amt. Selbst wenn die Filialen nach fünf Jahren endgültig an Ede-

ka gehen, sollen deren Mitarbeiter noch 24 Monate lang Kündigungsschutz genießen. „So sichern wir für knapp 16.000 Menschen für sieben Jahre den Arbeitsplatz“, sagt Gabriel. „Für Menschen, die jedenfalls nicht zu den Gutverdienern zählen.“

Im Erhalt der Arbeitsplätze liegt für Gabriel jenes Gemeinwohl, mit der er seine Ministerlaubnis begründet. Seit 1974 gab es erst acht dieser Erlaubnisse. Es sei nicht das erste Mal, dass der Erhalt von Arbeitsplätzen in Debatten um eine Ministerlaubnis eine Rolle gespielt hat, sagt der SPD-Chef. Um so wichtiger sei das in einer Zeit, in der „Menschen das Gefühl haben, dass ihre Sorgen und Nöte in der Politik kein Gehör mehr finden.“ Zimmer hält das

Fünf Jahre dürfen die Supermärkte nicht privatisiert werden. Damit kann Edeka leben

– wie andere auch – für „eine klare Fehlentscheidung“ des Ministers. Es sei „unter Gemeinwohlgesichtspunkten die schlechteste aller Lösungen“. Und: „Eine Fortführung meiner Tätigkeit in der Monopolkommission erscheint mir nicht sinnvoll, wenn eine einstimmig erteilte Empfehlung der Kommission in einem eindeutigen Fall nicht angenommen wird.“ Die Genehmigung der Fusion ist „eine klare Fehlentscheidung des Ministers.“ Zimmer hofft, dass sich Gabriel der Kritik stellt.

Auch die Konkurrenz ist in Aufregung. Kaum eine Minute, nachdem Gabriel sein Ja gegeben hatte, meldete sich Alain Caparros zu Wort. Der Rewe-Chef erklärte, er werde gegen das Votum des Bundeswirtschaftsministers vor dem zuständigen Oberlandesgericht in Düsseldorf Be-

schwerde einreichen. „Wir haben immer erklärt, dass wir alle rechtlichen Mittel aus-schöpfen werden“, sagte der Franose mit deutschem Pass. Die Sorgen von Rewe fanden beim Minister kein Gehör, etwa hinsichtlich der Lage in Berlin und München, wo das fusionierte Unternehmen besonders mächtig sein wird. Einem Sprecher zufolge werde der Vorsprung von Edeka nach der Fusion in beiden Städte auf Jahre hin uneinholbar zementiert. Ob Gabriel sich Sorgen macht, dass das Gericht der Klage stattgeben? Nein. „Ich erwarte, dass wir die gewinnen“, sagte er.

Dennoch könnte eine Klage die ganze Sache komplizieren. Im schlimmsten Fall (für Edeka, Tengelmann und vor allem für die Beschäftigten) zielt sich das Verfahren dann möglicherweise bis zu einem weiteren Jahr hin. Dann nämlich, wenn das Gericht etwas Gravierendes an der Ministerlaubnis aussetzen hat und die Fusion zunächst gar nicht umgesetzt werden darf. Im besten Fall für die Fusionswilligen kann der Kauf hingegen mit dem Placet der Gerichte nach Ablauf eines Monats verwirklicht werden. Das ist die wahrscheinlichere Variante.

Gabriel war während des gesamten Verfahrens darum bemüht, keinen Fehler zu machen, der seine Entscheidung vor Gericht zu Fall bringen könnte. Deswegen ließ er sich viel Zeit. Seine Entscheidung ist seit August 2015 überfällig. Im Januar prä-senterte er schließlich statt einer Entscheidung nur einen Vorschlag, zu dem alle Beteiligten Stellung nehmen sollten. Einige Wochen später verschärfte er nochmals die Vorgaben: Nun kamen „auflösende Bedingungen“ hinzu. Sollte Edeka gegen die Auflagen verstoßen, also etwa Jobgarantien kippen oder die Kaiser's-Tengelmann-

Fleischwerke Birkenhof schließen, gilt die Ministerlaubnis als „nicht erteilt“.

„Ich habe mir das nicht leicht gemacht“, sagte der Minister. Dennoch gibt es viele Unzufriedene, etwa Matthias Heider, Kartellrechts-Experte der Unionsfraktion. „Durch die Fusion müssen die Verbraucher Preiserhöhungen und Sortimenteinschränkungen fürchten“, warnt er. Die Erlaubnis sei „ein großer Eingriff in den



Daniel Zimmer, geboren 1959 in Luxemburg, hält eine Professur für Handels- und Wirtschaftsrecht an der Uni Bonn. Seit 2008 war er Mitglied der Monopolkommission, seit 2012 Chef. foto: dpa

Wettbewerb und beeinträchtigt die unternehmerische Freiheit.“ Der Bauernverband und andere kritisieren, dass nun die ohnehin schon große Einkaufsmacht von Edeka, des größten deutschen Lebensmittelhändlers, noch größer werde und Erzeuger Schwierigkeiten haben würden, faire Preise zu erzielen. Andere halten dagegen, dass es sich bei den etwa 450 Supermärkten von Kaiser's Tengelmann, die seit 15 Jahren Verluste schreiben, gerade mal um einen Marktanteil von 0,6 Prozent handele.

Und auch in der Koalition in Berlin ist der Streit angekommen. Gabriels Kabinettskollege Christian Schmidt (CSU) kritisierte, die Konzentration im Lebensmittel-einzelhandel nehme weiter zu. Es drohten dauerhafte Nachteile für die Verbraucher und die Landwirtschaft.

» Seite 4

<https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/fusion-chrysler-fiat-eu-1.5154481>

Autoindustrie

EU genehmigt Megafusion

Die Übernahme führt zum viertgrößten Autokonzern der Welt: Die Wettbewerbshüter der EU erlauben die Fusion zwischen dem Opel-Mutterkonzern PSA und Fiat Chrysler - jedoch unter einer Bedingung.

Die Wettbewerbshüter der EU haben die geplante Megafusion zwischen dem Opel-Mutterkonzern PSA und Fiat Chrysler (FCA) genehmigt. Die Zustimmung ist aber an die Bedingung geknüpft, dass die Unternehmen Verpflichtungszusagen vollständig umsetzen, wie die EU-Kommission am Montag mitteilte.

Die Übernahme werde zum viertgrößten Autokonzern der Welt führen. "Wir können den Zusammenschluss von Fiat Chrysler und Peugeot SA genehmigen, da ihre Verpflichtungen den Eintritt und die Expansion neuer Anbieter auf dem Markt für leichte Nutzfahrzeuge erleichtern werden", sagte die zuständige Vizepräsidentin der EU-Kommission, Margrethe Vestager. "Auf den anderen Märkten, auf denen die beiden Automobilhersteller derzeit tätig sind, wird der Wettbewerb auch nach dem Zusammenschluss nicht an Dynamik einbüßen."

PSA mit den Marken Opel, Peugeot, DS und Citroën und FCA hatten ihre Fusionspläne im Dezember 2019 beschlossen. Sie sollen nach früheren Angaben bis spätestens Ende März kommenden Jahres umgesetzt sein. Fiat Chrysler und PSA setzten vor der Corona-Krise

zusammen rund 8,7 Millionen Fahrzeuge pro Jahr ab und hatten einen Umsatz von 170 Milliarden Euro. Nur noch Volkswagen, Toyota und der französisch-japanische Renault-Nissan-Verbund waren 2019 größer. Der künftige Konzern soll vom lateinischen Wort für Stern ("Stella") abgeleitet "Stellantis" heißen. Die einzelnen Markennamen wie Opel, Peugeot, Citroën, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Abarth oder Dodge sollen aber weiter Bestand haben.

Die EU-Wettbewerbshüter hatten Mitte Juli eine vertiefte Prüfung der Fusion eingeleitet. Grund dafür: Sie befürchteten, dass der geplante Zusammenschluss den Wettbewerb auf dem Markt für leichte Nutzfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen einschränken könnte. In vielen Ländern sei entweder PSA oder FCA Marktführer bei leichten Nutzfahrzeugen. Durch den Zusammenschluss würde dort jeweils einer der wichtigsten Wettbewerber wegfallen, hieß es zur Begründung.

Nun müssen die Unternehmen im Wesentlichen zwei Zusagen einhalten. Zum einen soll eine bereits bestehende Kooperation zwischen PSA und Toyota erweitert werden, wonach PSA für Toyota leichte Nutzfahrzeuge für den Verkauf in der EU fertigt. Zum anderen sollen die Reparatur- und Wartungsverträge von PSA und FCA mit ihren Werkstätten geändert werden. So soll etwa nicht mehr vorgeschrieben werden, dass es für FCA- oder PSA-Nutzfahrzeuge reservierte Empfangs- oder Wartebereiche gibt. Auch die Verwendung von Werkzeug der beiden Hersteller für die Reparatur leichter Nutzfahrzeuge anderer Marken soll erlaubt werden.

SZ/dpa

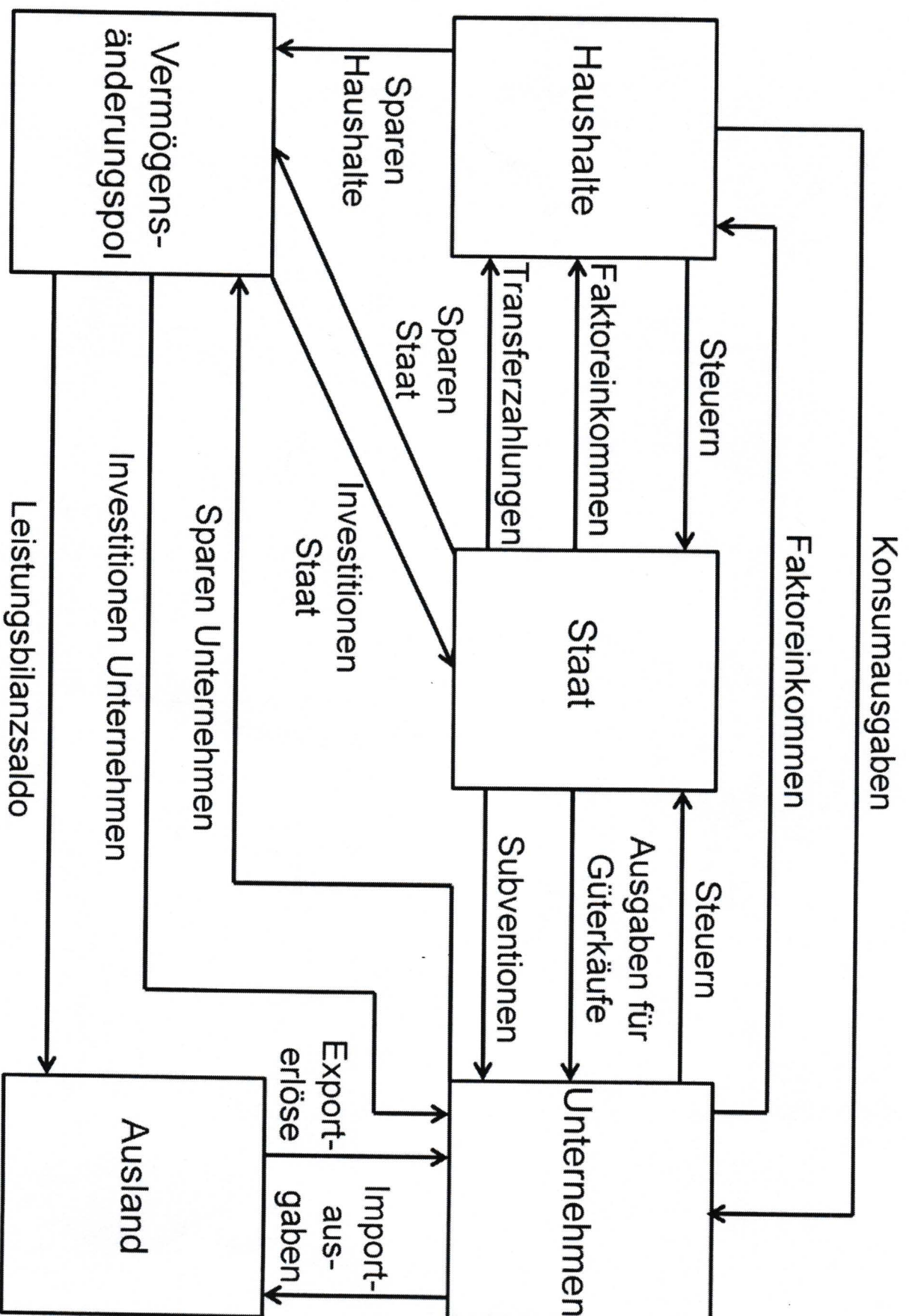


Table 1. Human Development Index and its components

HDI rank	Country	Human Development Index (HDI)		Life expectancy at birth		Expected years of schooling		Mean years of schooling		Gross national income (GNI) per capita (2017 PPP \$)		GNI per capita rank minus HDI rank		HDI rank
		Value	2022	(years)	2022	(years)	2022	(years)	2022	(2017 PPP \$)	2022	2022		
VERY HIGH HUMAN DEVELOPMENT														
1	Switzerland	0.967	84.3	16.6	13.9	c	69.433	6	1					
2	Norway	0.966	83.4	18.6	13.1	c	69.190	6	2					
3	Iceland	0.959	82.8	19.1	13.8	d	54.688	16	4					
4	Hong Kong, China (SAR)	0.956	84.3	17.8	12.3	d	62.486	6	3					
5	Denmark	0.952	81.9	18.8	13.0	d	62.019	6	8					
5	Sweden	0.952	83.5	19.0	12.7	c	56.996	10	5					
7	Germany	0.950	81.0	17.3	14.3	c	55.340	11	7					
7	Ireland	0.950	82.7	19.1	11.7	c	87.468	-3	9					
9	Singapore	0.949	84.1	16.9	11.9	c	88.761	-6	10					
10	Australia	0.946	83.6	21.1	12.7	d	49.257	14	5					
10	Netherlands	0.946	82.5	18.6	12.6	d	57.278	4	11					
12	Belgium	0.942	82.3	18.9	12.5	d	53.644	9	13					
12	Finland	0.942	82.4	19.2	12.9	d	49.522	11	11					
12	Liechtenstein	0.942	84.7	15.5	12.4	f	146.673	-11	14					
15	United Kingdom	0.940	82.2	17.6	13.4	e	46.624	13	17					
16	New Zealand	0.939	83.0	19.7	12.9	d	43.665	16	14					
17	United Arab Emirates	0.937	79.2	17.2	12.8	e	74.104	-11	17					
18	Canada	0.935	82.8	16.0	13.9	e	48.444	8	16					
19	Korea (Republic of)	0.929	84.0	16.5	12.6	e	46.026	10	20					
20	Luxembourg	0.927	82.6	14.2	13.0	h	78.554	-15	19					
20	United States	0.927	78.2	16.4	13.6	e	65.565	-11	21					
22	Austria	0.926	82.4	16.4	12.3	e	56.530	-5	22					
22	Slovenia	0.926	82.1	17.4	12.9	e	41.587	13	24					
24	Japan	0.920	84.8	15.5	12.7	e	43.644	9	22					
25	Israel	0.915	82.6	15.0	13.4	e	43.588	9	26					
25	Malta	0.915	83.7	15.9	12.2	e	44.464	5	25					
27	Spain	0.911	83.9	17.8	10.6	e	40.043	10	28					
28	France	0.910	83.2	16.0	11.7	e	47.379	-1	27					
29	Cyprus	0.907	81.9	16.2	12.4	e	40.137	7	29					
30	Italy	0.906	84.1	16.7	10.7	e	44.284	1	30					
31	Estonia	0.899	79.2	15.9	13.5	e	37.152	9	32					
32	Czechia	0.895	78.1	16.3	12.9	e	39.945	6	31					
33	Greece	0.893	80.6	20.0	11.4	d	31.382	20	33					
34	Bahrain	0.888	79.2	16.3	11.0	e	48.731	-9	34					
35	Andorra	0.884	83.6	12.8	11.6	e	54.233	-15	43					
36	Poland	0.881	77.0	15.9	13.2	e	35.151	7	35					
37	Latvia	0.879	75.9	16.6	13.3	e	32.083	13	39					
37	Lithuania	0.879	74.3	16.4	13.5	e	38.131	2	36					
39	Croatia	0.878	79.2	15.6	12.3	e	34.324	5	37					
40	Qatar	0.875	81.6	13.3	10.1	e	95.944	-38	41					
40	Saudi Arabia	0.875	77.9	15.2	11.3	j	50.620	-18	37					
42	Portugal	0.874	82.2	16.8	9.6	e	35.315	0	39					
43	San Marino	0.867	83.4	12.4	10.5	k	57.687	-30	44					
44	Chile	0.860	79.5	16.8	11.1	e	24.431	15	42					
45	Slovakia	0.855	75.3	14.7	13.0	e	32.171	4	45					
45	Türkiye	0.855	78.5	19.7	8.8	e	32.834	2	48					
47	Hungary	0.851	75.0	15.1	12.2	e	34.196	-2	46					
48	Argentina	0.849	76.1	19.0	11.1	d	22.048	17	47					
49	Kuwait	0.847	80.3	15.7	7.4	e	56.729	-33	50					
50	Montenegro	0.844	76.8	15.1	12.6	e	22.513	12	49					